

《【문제9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20시간(1일 4시간, 주 5일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2시간씩 총 10시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음1) 단시간근로자의 초과근로에 대한 법정 가산수당 지급 요건 및 사안에서 乙이 수행한 10시간의 추가 근무에 대해 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논하시오. (25점)》

<문제9.2의 물음1> 단시간근로자의 초과근로 가산수당 지급 요건 및 근로자의 가산임금 청구권 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 단시간근로자인 乙이 주 20시간의 소정근로시간을 정하였으나, 실제로는 주 30시간을 근무한 상황이다. 일반 근로자의 경우 주 40시간(법정 근로시간)을 초과하여 연장근로 가산수당이 발생하지만, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')은 단시간근로자에 대해 특칙을 두고 있다. 쟁점으로 <단시간근로자 乙이 수행한 10시간의 추가 근무가 가산수당 지급 대상인 초과근로에 해당하는지>, <그 근거 법령이 무엇인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논한다.

II. 단시간근로자의 초과근로와 가산수당의 법적 근거

1. 단시간근로자의 정의 및 근로조건

(1) 단시간근로자의 정의

- 단시간근로자란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말한다. 사안에서 乙은 주 20시간 근무자로, 통상 근로자인 丙(주 40시간)에 비해 근로시간이 짧으므로 단시간근로자에 해당한다.

(2) 근로조건 결정 원칙

- 단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다 (비례원칙).

2. 초과근로 제한 및 가산수당 지급 요건

(1) 초과근로의 제한

- 기간제법 제6조 제1항에 따르면 사용자는 단시간근로자에 대하여 소정근로시간을 초과하여 근로하게 하는 경우 해당 근로자의 동의를 얻어야 한다. 이 경우 1주간에 12시간을 초과할 수 없다.

(2) 가산수당 지급 의무

- 기간제법 제6조 제3항에 따라 사용자는 단시간근로자가 소정근로시간을 초과하여 근로한 경우에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상의 금액을 가산하여 지급하여야 한다. 이는 근로기준법상 연장근로(법정근로시간 초과)와 구별되는 단시간근로자만의 특별 보호 규정이다.

III. 일반 연장근로와 단시간근로자 초과근로의 비교

1. 가산수당 발생 기준점의 차이

(1) 근로기준법상 연장근로

- 일반적인 근로자의 경우 법정근로시간인 1주 40시간 또는 1일 8시간을 초과하는 경우에만 50%의 연장근로 가산수당이 발생한다.

(2) 기간제법상 초과근로

- 단시간근로자는 법정근로시간(40시간)에 미달하더라도, 당사자 사이의 소정근로시간을 초과하는 순간부터 초과근로 가산수당이 발생한다. 이는 단시간근로자의 생활 리듬을 보호하고 무분별한 추가 근로 지시를 억제하기 위함이다.

2. 입법 취지

- 단시간근로자는 자신의 소정근로시간에 맞추어 나머지 시간을 자유롭게 설계하는 경우가 많다. 따라서 비록 법정근로시간 범위 내의 근로라 할지라도, 약속된 소정근로를 넘어서는 노동에 대해서는 통상 근로자와 달리 가산임금을 보장하여 불리한 처우를 방지하고자 하는 목적이 있다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 법적 지위 및 소정근로시간 확인

- 乙은 주 20시간을 근무하기로 계약한 단시간근로자이다. 해당 사업장의 통상 근로자인 丙의 주 40시간보다 짧기 때문이다. 乙의 소정근로시간은 매일 4시간씩 주 20시간이다.

2. 추가 근무 10시간의 성격

- A사의 지시와 乙의 동의로 이루어진 매일 2시간(총 10시간)의 추가 근무는 乙의 소정근로시간인 일 4시간, 주 20시간을 초과하는 노동이다. ① 乙은 월요일부터 금요일까지 매일 6시간(소정 4시간 + 추가 2시간)을 근무하였다. ② 주간 총 근로시간은 30시간(소정 20시간 + 추가 10시간)이다.

3. 가산임금 청구 가능성 판단

- 기간제법 제6조 제3항에 따르면 단시간근로자가 소정근로시간을 초과하여 근로하면 법정근로시간(주 40시간) 이내라 하더라도 가산수당을 지급해야 한다. 乙이 추가로 근무한 10시간은 모두 乙의 소정근로시간을 초과한 것이므로, A사는 해당 10시간에 대하여 통상임금의 50%를 가산하여 지급할 법적 의무가 있다. 따라서 乙은 미지급된 50%의 가산수당을 청구할 수 있다.

V. 결론

- 단시간근로자인 乙의 추가 근무 10시간은 기간제법 제6조 제3항이 규정한 초과근로에 해당한다. 사용자는 단시간근로자가 법정근로시간인 주 40시간을 넘지 않았더라도 소정근로시간을 초과한 경우에는 가산임금을 지급해야 한다. 그러므로 A사가 가산수당 없이 100%의 임금만 지급한 것은 기간제법 위반이며, 乙은 해당 10시간에 대한 50%의 가산임금을 적법하게 청구할 수 있다.